

Pubblicato il 15/05/2023

N. 00632/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2023, proposto da
Target Out Door S.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota del 20.01.2023, notificata a mezzo p.e.c. il medesimo giorno,
dall'oggetto: "Sportello SUAP di Martina Franca n. 7106 in delega alla
CCIAA di Taranto, ID Pratica: 02632680738-22022022-1226, Procedimento
promosso: "Autorizzazione alla installazione di n. 37 (trentasette) cartelli
parapedonali monofacciali m. 1,00x0,70 e n. 04 (quattro) cartelli parapedonali
monofacciali di m. 2,00x0,70, come da disegno allegato, conformi anche nei

dettagli, ai richiami da esporre e rispettosi del Codice della Strada”, istanza acquisita per il tramite del portale con nota PROTOCOLLO: REP_PROV_TA/TA-SUPRO 89884/24-05-2022.. - Diniego definitivo all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione.”, a firma del Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Martina Franca; di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché, eventualmente, non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, e oggi divenuto lesivo, e, dunque, ove occorra:

del “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”, con particolare riferimento all'art. 45, comma 5, Regolamento allegato alla Delibera di C.C. n. 141 del 28.12.2018, quest'ultima pure impugnata, ove, e nell'ipotesi, in cui entrambi gli atti debbano interpretarsi come aprioristicamente ostativi, in assenza di una previsione ad hoc, inserita nelle relative prescrizioni di portata generale, varate dall'Organo Deliberativo comunale preposto, e in assenza di un'effettiva aggiudicazione ai soggetti vincitori dell'indicenda procedura ad evidenza pubblica, al rilascio dei titoli richiesti;

della Comunicazione di “Preavviso di Rigetto”, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, del 15.09.2022, con cui, del tutto contraddittoriamente, si riferiva alla Target Out Door s.r.l. l'intento di non accoglimento, sulla scorta della mancanza del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”, ai sensi del quale (e a mente dell'art. 45, comma 5) “Fino all'approvazione del nuovo "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" non saranno autorizzati nuovi impianti fissi per le affissioni..”;

della Nota n. Prot. 75044 del 18.11.2022, con cui il Comune avversario domandava al proprio Organo Esecutivo Giuntale di esprimersi sulla

necessità dell'Emissione di un Bando ad evidenza Pubblica, per il rilascio dei titoli abilitativi di interesse della ricorrente;

della Nota, n. Prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0203769/23-11-2022 di integrazione della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 del 15.11.2022, resa il giorno 23.11.2022, con cui il Comune resistente confermava l'impossibilità del rilascio dei titoli di interesse, in asserita conformità, all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, c.d. Bolkestein;

della Proposta n. 16 del 28.03.2022, di approvazione del Nuovo Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni da parte del Consiglio Comunale, laddove, eventualmente, ritenuta lesiva;

dei Decreti Sindacali, rispettivamente n. 10, del 21.06.2022, e n. 49 del 27.12.2022;

delle Determinazioni Dirigenziali nn. 52 del 23.12.2020 – R.G. n. 3812, 15 del 14.01.2021 -R.G. n. 81, unitamente a tutti gli eventuali allegati, di affidamento dell'incarico alla società PARI s.r.l., per la redazione del nuovo “Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (P.G.I.P.) e del Regolamento per l'applicazione del nuovo Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, laddove ostative, nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso ed esaurientemente motivato in relazione alle istanze presentate, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza delle effettive condizioni di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. C. Di Gifico per la parte ricorrente e avv. O. Cimaglia per il Comune di Martina Franca;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- premesso che:

a) in data 24.05.2022, con integrazione del 03.10.2022, la ricorrente ha presentato al Comune di Martina Franca istanza volta ad ottenere autorizzazione all'installazione, presso il territorio comunale, di vari impianti pubblicitari;

b) con preavvisi di rigetto 15.9.2022 e 23.11.2022 il Comune ha manifestato la volontà di denegare il rilascio del chiesto titolo, in ragione della necessità di dovere approvare, nelle more, il nuovo Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità (PGIP), nonché di indire una selezione ad evidenza pubblica;

c) con proprie controdeduzioni ai predetti preavvisi di diniego, la ricorrente ha lamentato la lesione del proprio diritto di iniziativa economica, illegittimamente compressa *sine die*, allegando precedenti giurisprudenziali (in particolare, sentenza del TAR Bari n. 399/22), dai quali desumersi la propria adesione al rilascio di un titolo provvisorio, come tale valevole sino all'approvazione dello strumento pianificatorio, e/o sino all'aggiudicazione della gara;

- rilevato che:

a) per condivisa giurisprudenza amministrativa: *“la P.A. dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo ... al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die”* (C.d.S, V, 9.1.2023, n. 270). Orbene, nella fattispecie in esame, il civico ente ha negato il rilascio del chiesto titolo non già per motivi di merito, ma esclusivamente in ragione della necessità di dovere approvare, nelle more, il nuovo Piano Generale degli

Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità (PGIP), nonché di indire una selezione ad evidenza pubblica; adempimenti – quelli testé citati – rispetto ai quali non è previsto alcun tipo di cronoprogramma, essendo gli stessi sostanzialmente rimessi alla mera volontà dell'ente. Per tali ragioni, l'atto impugnato ha determinato una sostanziale sospensione *sine die* del procedimento, in tal modo frustrando a tempo indeterminato le aspettative del ricorrente. Già soltanto per tale ragione, la relativa doglianza di parte ricorrente è fondata, e va dunque accolta;

b) in una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, il TAR Bari ha condivisibilmente affermato che: *“la mancanza degli strumenti regolatori non è ragione sufficiente per negare l'autorizzazione all'istallazione dei cartelli pubblicitari di cui si discute giacché, nelle more della relativa approvazione, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere compreso il diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito (cfr. anche: ordinanza di questo T.a.r. n. 73/2019); inoltre, il concorrente interesse pubblico può essere tutelato attraverso il rilascio di un'autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all'adozione della suddetta regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti stessi alla sopravvenuta disciplina”* (TAR Bari, sent. n. 399/22). Per tali ragioni, l'atto impugnato risulta attinto da un ulteriore profilo di invalidità, non avendo l'Amministrazione previsto la possibilità di un titolo risolutivamente condizionato all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, e/o all'aggiudicazione della futura gara, in tal modo comprimendo in maniera illegittima il diritto di iniziativa economica del ricorrente, costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.);

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
- spese di lite secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Andrea Vitucci, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO